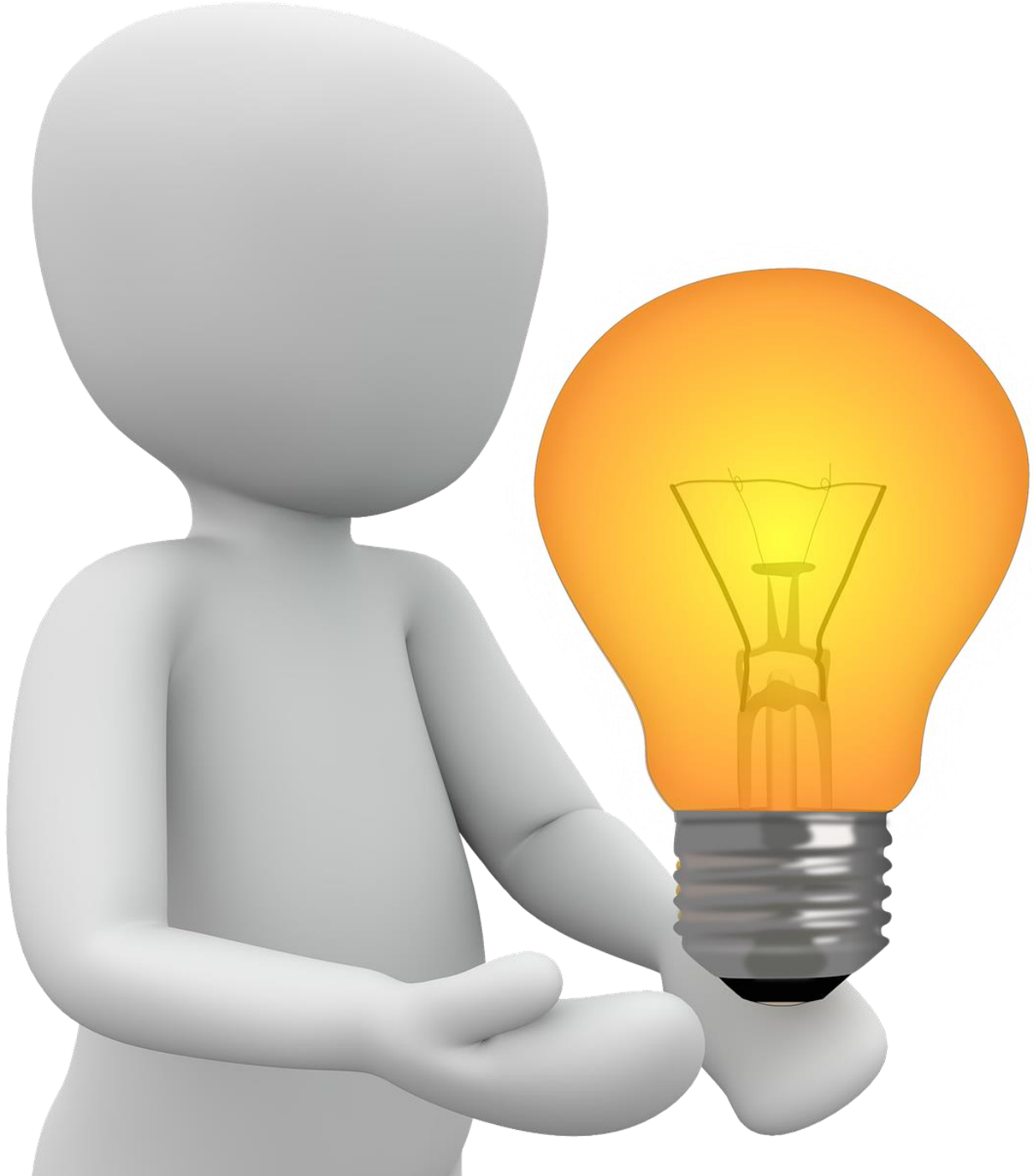


Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

Agnieszka Kwiecień-Madej

agnieszka.kwiecien-madej@uwr.edu.pl

Własność materialna a własność intelektualna

Własność – najszersze zakreślone przez ustawodawcę, zbywalne, podlegające dziedziczeniu prawo podmiotowe, bezwzględne (skuteczne erga omnes – tzn. każdy ma obowiązek respektowania uprawnień innego podmiotu)

Treść prawa własności:

1. Uprawnienie do korzystania z rzeczy (posiadania, używania, pobierania pożytków, dokonywania dyspozycji faktycznych – zużycia, przetworzenia, zniszczenia
2. Uprawnienie do rozporządzenia przedmiotem własności (wyzbycia się prawa, obciążenia go

*„Rzeczami w rozumieniu naszego prawa cywilnego są **materialne** części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle **wyodrębnione** (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako **dobra samoistne**"*
(*J. Wasilkowski*, Zarys prawa, s. 8–9)

Różnica: sposób eksploatacji

Rzeczy (art. 45 KC)

Dobra niematerialne

Nie są rzeczami dobra niematerialne, takie jak utwory, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe. Dobra te stanowią natomiast przedmioty bezwzględnych praw podmiotowych, tj. **praw na dobrach niematerialnych**, dla których prototypem jest własność rzeczy.

Definicja własności intelektualnej

Zakres pojęcia

- Ochrona
  - realizowana przez państwo i normy prawne
- Własności
  - Nieograniczone (poza wyjątkami) władanie rzeczą
- Intelektualnej
  - Zdolności umysłowe i twórcze

„prawo odnoszące się do dzieł: literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszystkich innych praw dotyczących działalności intelektualnej: w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej”

Art. 2 Konwencji sztokholmskiej z 14.07.1967 r. o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Własności Intelektualnej.

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

Podział praw własności intelektualnej

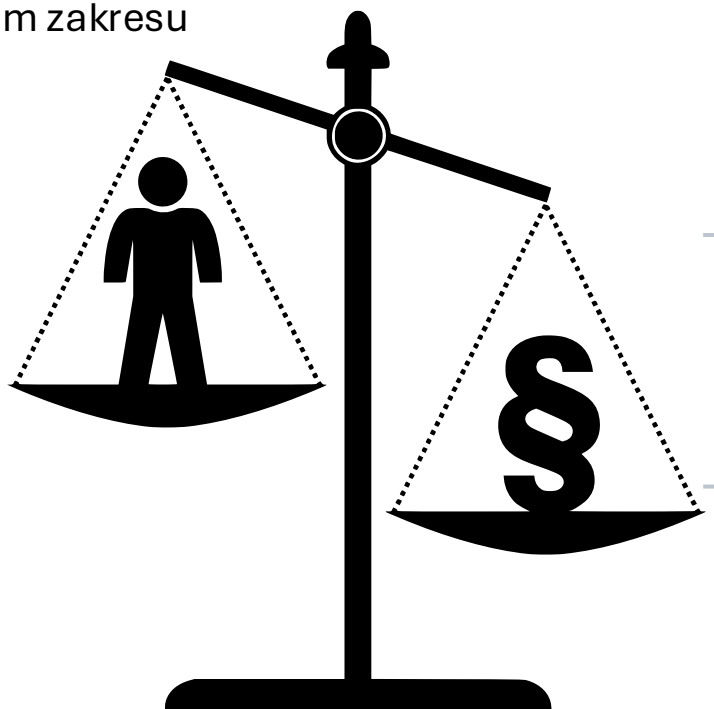
PRAWO WŁASNOŚCI LITERACKIEJ ARTYSTYCZNEJ I NAUKOWEJ	PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ	PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ZWIĄZANE Z OBROTEM GOSPODARCZYM	PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SUI GENERIS
Prawo autorskie	Prawo patentowe	Ochrona know-how	Ochrona prawna baz danych
Ochrona praw pokrewnych	Prawo wzorów użytkowych	Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa	
	Prawo wzorów przemysłowych	Ochrona prawa do firmy, nazwy przedsiębiorstwa	
	Prawo znaków towarowych		
	Prawo oznaczeń geograficznych		
	Prawo topografii układów scalonych	Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji	
	Prawna ochrona odmian roślin		

Źródła prawa

Sposoby ustalenia reguł zachowania, którym państwo nadaje moc prawa oraz formę, którą przybierają akty tworzenia norm prawnych

Podział ze względu na kryterium zakresu obowiązywania w przestrzeni:

1. Krajowe
2. Międzynarodowe
3. Unijne



Podstawowe źródła prawa krajowego	W zakresie własności literackiej, artystycznej, naukowej	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
	W zakresie prawa własności przemysłowej	Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej
	W zakresie prawa własności intelektualnej sui generis	ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
	w zakresie prawa własności intelektualnej związanego z obrotem gospodarczym	ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przykładowe wybrane międzynarodowe źródła prawa autorskiego

Konwencja berneńska (1886 r.)

- ochrona dzieł literackich naukowych, artystycznych - bez względu na sposób wyrażenia

Powszechna Konwencja o Prawie Autorskim (1952 r.)

- Instytucja noty copyright, która stanowiła rodzaj surogatu dla spełnienia szczegółowych wymogów formalnych przewidywanych w państwie dochodzenia ochrony utworu

Konwencja rzymska (1961 r.)

- Prawa artystów wykonawców, prawa producentów fonogramów, prawa do nadań

Porozumienie TRIPS (1994 r.)

- załącznik 1C do Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Handlu (WTO) uchwalonej 5.04.1994 r. w Marrakeszu,

Traktaty WIPO: WCT i WPPT (1996 r.)

- utrzymanie i rozwój ochrony praw autorskich i praw pokrewnych z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian wynikających z rozwoju technologicznego, polegającego w szczególności na zastosowaniu techniki cyfrowej

Modele ochrony w prawie własności intelektualnej

Model ochrony patentowej (formalnej)

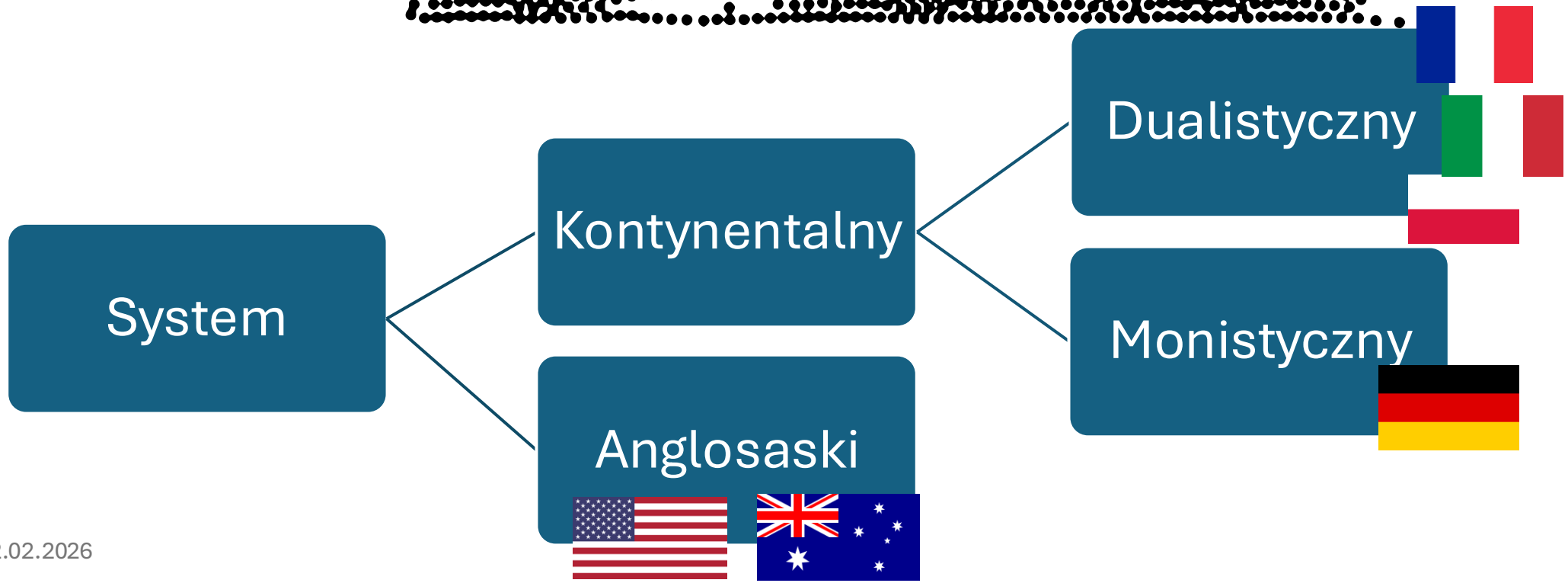
- Powstanie ochrony uzależnione od spełnienia warunków formalnych,
- Podstawą ochrony jest decyzja właściwego organu
- Odpłatność ochrony

Model ochrony autorskoprawnej

- Model odformalizowany
- Ochrona powstaje samoczynnie z chwilą „stworzenia” utworu (ustalenia go w jakiejkolwiek postaci)
- Brak opłat

Systemy prawa autorskiego







POJĘCIE PRAWA AUTORSKIEGO

W znaczeniu wąskim oznacza zbiór przepisów służących ochronie interesów twórców oraz stosunków prawnych związanych z tworzeniem utworów, korzystaniem z nich oraz ich ochroną.

W szerszym znaczeniu pojęcie prawa autorskiego obejmuje również regulacje dotyczące tzw. praw pokrewnych – tzn. praw wyłącznych, przyznanych m.in. artystom wykonawcom, producentom fonogramów, nadawcom radiowym i telewizyjnym.

Prawa pokrewne

Dotyczą osób i podmiotów, które pośredniczą w przekazywaniu utworu publiczności, ale nie można przypisać im twórczego wkładu w powstanie utworu np. aktorzy, tancerze, dyrygenci, producenci, nadawcy radiowi, wydawcy książek



KATALOG PRAW POKREWNYCH
Prawa do artystycznych wykonań (art. 85-93 Pr. Aut) 50 lat
Prawa do fonogramów i wideogramów(art. 94-96 pr. Aut.) 50/70 lat
Prawa do nadań programów (art. 97-99 Pr. Aut.) 50 lat
Prawa do pierwszych wydań Prawa do wydań naukowych i krytycznych (art. 99^{1} -99^{6} Pr. Aut) – 30 lat
Prawa wydawców prasy w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną – (art. 99^{7}-99^{17}) - 2 lata
+ przepisy wspólne do wszystkich praw pokrewnych (art.100-103 Pr. Aut)

Przykładowe pytania

Prawo własności intelektualnej obejmuje ochroną:

a. Dobra niematerialne, będące rezultatami pracy ludzkiego intelektu,
b. Materialne nośniki, na których zapisano efekty pracy twórczej człowieka,
c. Rezultaty pracy twórczej człowieka oraz nośniki, na których je zapisano,
d. Proces twórczy, bez względu na jego efekt

Model ochrony patentowej:

a. Jest odformalizowany
b. Jest bezpłatny
c. Wymaga podjęcia rozstrzygnięcia przez właściwy organ
d. Dotyczy ochrony utworów w prawie autorkim

Prawa pokrewne

a. Chronią twórców utwrów, których czas ochrony już upłynął
b. Chronią krewnych twórców po ich śmierci
c. Chronią określone w ustawie podmioty pośredniczące w przekazywaniu cudzej twórczości publiczności
d. Ochronią wynalazki i inne przedmioty własności przemysłowej

Przydatne linki:

- **Tekst ustawy o prawie autorskim:** https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf
- **Tekst ustawy prawo własności przemysłowej:** https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf
- **Strona internetowa Urzędu Patentowego RP:** https://uprp.gov.pl/pl
- **„PWP w pigułce" mini skrypt Urzędu Patentowego:** https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/Ochrona_wlasnosci_przemyslowej_w_pigulce.pdf
- **Podcast:** https://www.youtube.com/playlist?list=PLEY-zSsDUaSgfksQoOPj-KCeKXSEFDb3e

